

△△△△△△△ 상임감사

△△(6), 시정, 통보

제 목 불법시설물 조치 소홀 및 가설건축물 전수조사 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의
허가(협의)를 받아야 한다.

이에, △△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)는 협의 등 행위허가 요청에
대하여 2022년 82건, 2023년 62건, 2024년 57건 신청사항을 검토 후 동의 및 부동의
회신하였다.

[표 1] 행위허가(협의) 및 공원.사업시행허가(협의) 처리 현황

연도별	계	허가(공원사업시행)			협의(공원사업시행)			신고			비고
		소계	허가	불허가	소계	협의	부동의	소계	수리	거부	
2022년	82	12	12	0	70	66	4(반려3)	0	0	0	
2023년	62	6	6	0	56	56	0	0	0	0	
2024년	57	7	7	0	50	49	1	0	0	0	

문서 △△△△△△-2850(2025.5.26.)호 「공원 내 가설건축물(농막 등) 사후 관리 강화를 위한 협조 요청」에서는 공원 내 기 협의된 가설건축물(농막 등) 일원 무분별한 불법·무질서 행위 관련 다수의 민원이 발생되어, 각 지역담당자는 가설건축물 일원 청결상태 및 타용도 사용 여부 등을 확인하고 확인사항 조치 완료 후 가설건축물 외부에 스티커를 부착하도록 하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다) 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 따라, 사무소장은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생 예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 자원 보전과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 사무소장은 지역담당자의 불법 행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철폐 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야한다.

공단 「허가 및 협의업무 처리에 관한 규칙」 제13조의2(현지조사팀 구성 및 운영)에 따라, 허가에 관한 협의에 관한 업무를 처리함에 있어 이사장 및 소장이 필요하다고 판단하는 사안에 대하여는 업무처리의 공정성과 객관성 제고를 위하여 허가업무 담당자 및 지역담당자 등 현지조사팀을 구성하고, 이들이 공동으로 현지조사를 실시 한 후 의견을 종합하여 처리할 수 있으며,

제19조(관리책임자 지정 등 사후관리)에 따라, 소장은 허가, 협의, 신고수리 (환경부장관 및 이사장 처리사항을 포함한다. 이하 이 조에서 ‘허가’라 한다)를 한 때에는 사업 완료 시까지 허가담당과장(분소 관할 지역은 분소장으로 한다)과 지역

담당자를 관리책임자로 지정하여 사후관리를 하여야 한다.

△△△△△△-2850(2025.5.26.) 「공원 내 가설건축물(농막 등) 사후관리 강화를 위한 협조 요청」의 붙임 준수사항(가설건축물_농업용창고 연장신고)에서는 본 협의(허가)대상은 농기구 및 농자재 보관을 위한 농업용 창고에 한하므로 타 용도(주거, 휴게시설 등)로의 사용 및 외부 조경을 금하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 불법시설물 조치 소홀

사무소는 탐방로 주변, 공원구역 내 불법행위 발생이 우려되는 지역을 중심으로 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예 방 등에 주력하여야 함에도,

△△마을지구 내 △△군 △△면 △△리 464번지 일원의 경우 공원관리청의 허가를 받지 아니하고 농막으로 사용하고 있는 무허가 건축물이 존치하고 있음에도 불구하고, 감사일(2025. 7. 11.) 현재까지 적발보고 등 별도의 조치를 하지 않고 불법시설물을 방치하고 있는 사실이 확인되었다.

[표 2] 불법시설물 현황

위치	용도지구	내용	주용도	규모	발생일자	비고
△△ △△군 △△면 △△리 464,466번지	공원마을지구	무허가 건축물	농막	가설건축물 2동 (4.1×4.4㎡, 1.8×2.8㎡)	2020년 7월 이후 추정	

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

2018년	2020년

[그림 1] 불법시설물 설치 대상지 항공사진 현황

나. 가설건축물 전수조사 필요

사무소는 공단 「허가 및 협의업무 처리에 관한 규칙」 제13조의2(현지조사팀 구성 및 운영)에 따라, 허가에 관한 협의에 관한 업무를 처리함에 있어 업무 처리의 공정성과 객관성 제고를 위하여 허가업무 담당자 및 지역담당자 등 현지 조사팀을 구성하고, 이들이 공동으로 현지조사를 실시 한 후 의견을 종합하여 검토의견서를 작성하고 업무를 처리하고 있다.

[표 3] 일부 가설건축물(농업용 창고) 연장허가 현황

연번	위치	회신 문서번호	용도	허가여부	비고
1	△△ △△군 △△면 △△리 399번지	△△△△△△-3439호(2023.6.22.)	농업용창고	동의회신	
2	△△ △△군 △△면 △△리 441번지	△△△△△△-1866호(2025.4.8.)	농업용창고	동의회신	
3	△△ △△군 △△면 △△리 528-1번지	△△△△△△-88호(2023.1.4.)	농업용창고	동의회신	
4	△△ △△군 △△면 △△리 476-6번지	△△△△△△-666호(2024.2.7.)	농업용창고	동의회신	
5	△△ △△군 △△면 △△리 388번지	△△△△△△- 214호(2025.1.10.)	농업용창고	동의회신	

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

△△△△△△-2850(2025.5.26.) 「공원 내 가설건축물(농막 등) 사후관리 강화를 위한 협조 요청」에서와 같이 공원 내 기 협의된 가설건축물(농막 등) 일원 무분별한 불법·무질서 행위로 인한 다수의 민원이 발생하고 있는 실정으로, 가설건축물의 경우 연장허가 신청에 따른 현지조사 시 타용도 사용 여부 등을 중점적으로 확인하여 무분별한 불법·무질서 행위를 사전에 예방함이 바람직하다.

△△면 △△리 441번지	△△면 △△리 476-6번지

[그림 2] 가설건축물 존치기간 연장 검토의견서 사진첨부 현황

그런데, 행위허가 업무담당자는 위 [표 3]의 가설건축물 연장허가 신청건을 처리하며 가설건축물(농업용창고 등)의 경우 연장허가 신청에 따른 현지조사 시 가설건축물 일원 청결상태 및 타용도 사용 여부 등을 확인하고 의견을 종합하여 검토의견서 작성 및 처리(회신 등)하여야 함에도, 위 [그림 2]와 같이 별도의 내부시설 확인 없이 외부만 확인하고 검토의견서를 작성하여 동의 회신한 사실이 있다.

또한, △△△△△△-2850(2025.5.26.) 「공원 내 가설건축물(농막 등) 사후 관리 강화를 위한 협조 요청」에 따르면, 행위허가 업무담당자는 각 지역책임 담당자에게 가설건축물 일원 청결상태 및 타용도 사용 여부 등을 확인하고 확인 사항 조치 완료 후 가설건축물 외부에 스티커를 부착하도록 하였다.

이에, 가설건축물 사후관리 적정성을 점검하고자 2025. 7. 9. 행위허가 대상지 일부에 대하여 행위허가 업무담당자와 동행하여 현장 점검을 실시하였다.

[표 4] 일부 가설건축물(농업용 창고) 점검 현황

연번	위치	신청인 주소	용도	점검내용	비고
1	△△ △△군 △△면 △△리 399번지		농업용창고	외부 에어컨 실외기 설치	
2	△△ △△군 △△면 △△리 340-1번지		농업용창고	외부 에어컨 실외기 설치	
3	△△ △△군 △△면 △△리 441번지		농업용창고	외부 에어컨 실외기 설치	
4	△△ △△군 △△면 △△리 528-1번지		농업용창고		
5	△△ △△군 △△면 △△리 476-6번지		농업용창고	처마 등 면적 확인필요	
6	△△ △△군 △△면 △△리 472-1번지		농업용창고	외부 에어컨 실외기 설치	
7	△△ △△군 △△면 △△리 388번지		농업용창고	외부 에어컨 실외기 설치	
8	△△ △△군 △△면 △△리 397번지		농업용창고	외부 에어컨 실외기 설치	
9	△△ △△군 △△면 △△리 23-6번지		농업용창고		

--	--

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

[그림 3] 가설건축물 외부 스티커 부착 현황

그 결과, △△△△△△-2850(2025.5.26.) 「공원 내 가설건축물(농막 등) 사후 관리 강화를 위한 협조 요청」에 따라 각 지역책임담당자가 가설건축물 외부에 부착한 스티커를 확인할 수 있었다.

그런데, 일부 가설건축물의 경우 외부에 농업용 창고 용도의 스티커가 부착되어 있으나, 외부에 에어컨 실외기가 설치되어 있어 타용도 사용 여부 등 확인이 필요한 실정임에도, 2025. 7. 9. 현장 점검 시 내부 확인이 불가하였으며, 타용도 사용 여부 확인을 위한 별도의 자료도 확인 할 수 없었다.

이에, 사무소에서는 공원 내 가설건축물(농막 등)에 대한 전수조사를 실시하여 타용도 사용 등 불법행위 적발 및 사후관리 강화 조치가 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 지역담당구역에 무허가 건축물이 존치하고 있음

에도 적발보고 등 별도의 조치를 이행하지 않으며 업무를 소홀히 한 “○○직 ○급
○○○, ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○ ○○직 ○급
○○○, ○○직 ○급 ○○○”에 대하여 △△상 △△ 조치 요구합니다.(△△ 6)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	행위허가	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2023. 6. 30. ~ 현재
2	○○직 ○급	○○○	△△-3구역 지역담당	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2020. 2. ~ 2024. 12.
3	○○직 ○급	○○○	△△-3구역 지역담당	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2022. 7. ~ 2022. 12.
4	○○직 ○급	○○○	△△-3구역 지역담당	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2025. 1. ~ 현재
5	○○직 ○급	○○○	△△-3구역 지역담당	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2023. 1. ~2023. 12.
6	○○직 급	○○○	△△-3구역 지역담당	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2024. 1. ~2024. 6. 2025. 6. ~ 현재

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 공원 내 가설건축물(농막 등)에 대한 전수조사를 실시하여 타용도 사용 등 불법행위 적발 및 사후관리 강화 조치를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)